Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@arbeitsfall.example>
An	Fallbearbeitung <akte@arbeitsfall.example>
Datum	Mon, 26 Oct 2026 09:15:00 +0100
Betreff	Die freie Prüfstelle steht im alten Organigramm

Am 23. Oktober 2026 erhält Ayla Benedek eine ordentliche Kündigung zum 31. März 2027. Sie arbeitet seit dem 1. Juni 2014 in der Retourendiagnostik. Die Firma führt ein kameragestütztes Modell zur Klassifikation zurückgesandter Steuergeräte ein und will von acht Diagnosearbeitsplätzen vier streichen. Benedek ist 51 Jahre alt, hat zwei unterhaltsberechtigte Kinder und ist technisch ausgebildet. Sie hat sich am 9. Oktober schriftlich mit Qualifizierung, Wechsel in eine andere Betriebsstätte desselben Unternehmens und einer geringeren Eingruppierung einverstanden erklärt. Im Betrieb arbeiten 124 Personen. Ihr Ziel ist die Weiterbeschäftigung.

Sachgrundlage zum Vorgang AR-05

Nesselgrund Komponenten GmbH · Plauen · 27.10.2026

Die Geschäftsführung beschloss am 7. Oktober, die manuelle Diagnose zum 1. Februar 2027 zu halbieren. Nach der Personalplanung sollen vier Personen die Fehlerfälle und die manuelle Stichprobe bearbeiten. Die Firma erwartet 420 Rückläufer je Woche und 20 Prozent Modell-Ablehnungen. Als Richtwert setzt sie acht manuelle Fälle je Stunde an. Für zwei Stellen gibt es vor der Umstellung bereits konkrete Vertretungspläne in der Fertigungsprüfung und in der Testdatenpflege. Die Personalabteilung bezeichnet beide im Oktober als vergeben. Eine dritte Stelle bei einer Schwester-GmbH ist ausgeschrieben. Die Kündigungsanhörung nennt nur den Wegfall des Diagnosearbeitsplatzes und das Ergebnis der Personalauswahl.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@arbeitsfall.example>
An	Fallbearbeitung <akte@arbeitsfall.example>
Datum	Wed, 28 Oct 2026 09:41:00 +0100
Betreff	AW: Die freie Prüfstelle steht im alten Organigramm

Das Unternehmen hält drei der acht Diagnosetechniker wegen besonderer Kenntnisse für unverzichtbar. Dazu gehört der 34-jährige Konrad Böhm, seit sechs Jahren beschäftigt, ohne Unterhaltspflichten und mit einem internen Kurs von 24 Stunden. Benedek hat den größten Teil desselben Kurses absolviert, aber die Prüfung fehlt. Die Einsatzleitung erklärt, die verbleibenden Diagnoseplätze umfassten künftig auch Pflege und Rücksetzung des Modells. Der Betriebsrat hat am 20. Oktober fristgerecht widersprochen und die Fertigungsprüfung benannt. Die Personalleitung hält eine Einschulung für zu teuer und geht pauschal von sechs Monaten aus. Ein schriftliches Anforderungsprofil lag ihr nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt vor.

Stellen und Kapazität

Nesselgrund Komponenten GmbH · Vorgang in Plauen

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

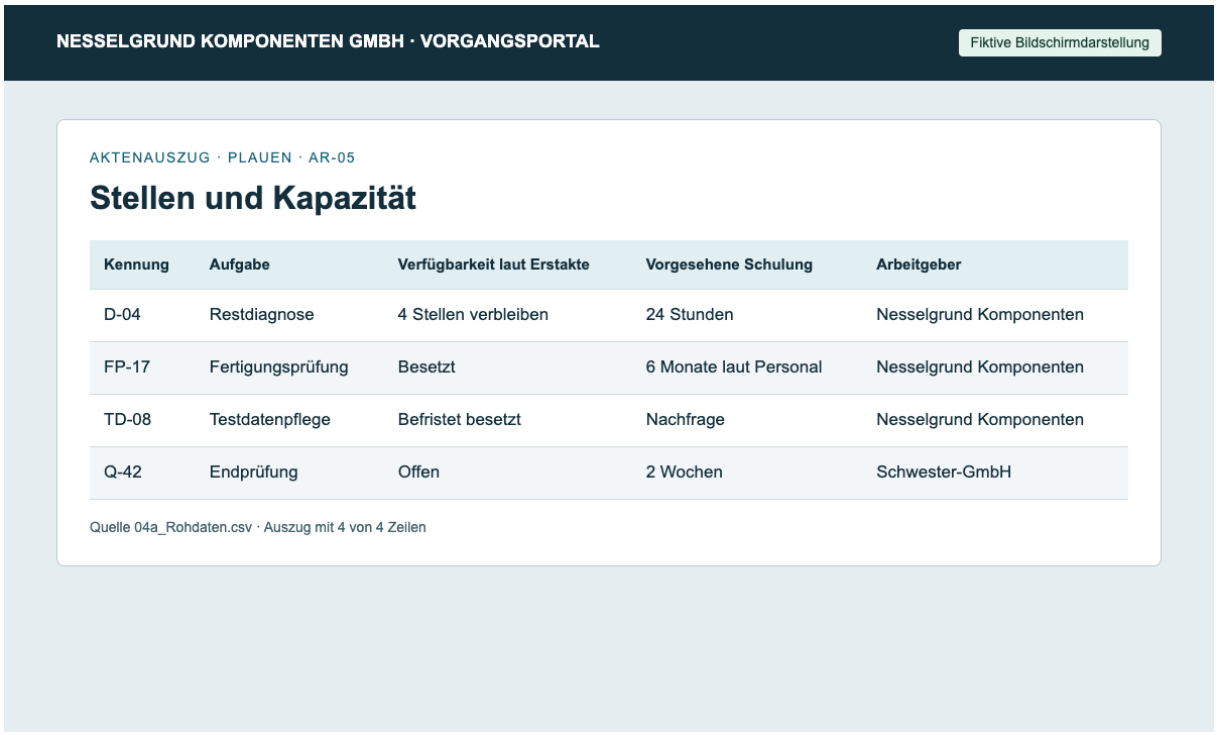
Kennung	Aufgabe	Verfügbarkeit laut Erstakte	Vorgesehene Schulung	Arbeitgeber
D-04	Restdiagnose	4 Stellen verbleiben	24 Stunden	Nesselgrund Komponenten
FP-17	Fertigungsprüfung	Besetzt	6 Monate laut Personal	Nesselgrund Komponenten
TD-08	Testdatenpflege	Befristet besetzt	Nachfrage	Nesselgrund Komponenten
Q-42	Endprüfung	Offen	2 Wochen	Schwester-GmbH

Erfasste Zeilen	4

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Aufgabe	Verfügbarkeit laut Erstakte	Vorgesehene Schulung	Arbeitgeber
D-04	Restdiagnose	4 Stellen verbleiben	24 Stunden	Nesselgrund Komponenten
FP-17	Fertigungsprüfung	Besetzt	6 Monate laut Personal	Nesselgrund Komponenten
TD-08	Testdatenpflege	Befristet besetzt	Nachfrage	Nesselgrund Komponenten
Q-42	Endprüfung	Offen	2 Wochen	Schwester-GmbH

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 29.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Werkstattleiterin übergibt die unterschriebene Stellenfreigabe vom 16. Oktober. Die Fertigungsprüfung ist zum 15. Februar 2027 vakant. Die zuerst ausgewählte Person hatte bereits am 15. Oktober verbindlich abgesagt. Für fachnahe Beschäftigte dokumentiert die Personalentwicklung vier Wochen Einarbeitung und einen internen 32-Stunden-Kurs. Der Kurs ist mit 1.280 Euro je Person kalkuliert. Die Testdatenpflege bleibt bis 30. Juni 2027 befristet besetzt. Aus einem Belastungstest folgen 41 Prozent Modell-Ablehnungen und zusätzlich 38 Stunden Prüf- und Dokumentationsarbeit je Woche, die im Vorstandspapier nicht auftauchen. Böhm hat die Anlage einmal selbst zurückgesetzt. Dies kann auch die Schichtleitung.

Besprechungsvermerk zum Vorgang AR-05

Nesselgrund Komponenten GmbH · Plauen · 02.11.2026

Zerlege den Vortrag zum Wegfall der Beschäftigung in die einzelnen Tätigkeiten und Stunden. Die vier verbleibenden Kräfte leisten je 33 produktive Wochenstunden. Aus der bloßen Mengenrechnung ergibt sich noch keine vollständige Darstellung der Arbeitsplatzorganisation. Benedek akzeptiert eine längere Einarbeitung in der Fertigungsprüfung, wenn ihr die konkreten Konditionen genannt werden. Erstelle für die drei genannten Stellen eine Übersicht zur Verfügbarkeit, rechtlichen Arbeitgeberin und Eignung. Ermittle, ob die Beschäftigten nach Vertrag und tatsächlichem Zuschnitt vergleichbar sind und welche besonderen Kenntnisse tatsächlich benötigt werden. Behandle den Widerspruch des Betriebsrats und eine mögliche Weiterbeschäftigung während des Prozesses getrennt.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 02.11.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Erstelle einen Kündigungsschutzentwurf mit Matrix zu Restarbeit, freien Stellen, Qualifizierung, Vergleichsgruppen und Beweisangeboten.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

NESSELGRUND KOMPONENTEN GMBH

Die freie Prüfstelle steht im alten Organigramm

Betriebsbedingte Kündigung, tatsächlicher Arbeitsplatzwegfall, zumutbare Qualifizierung und Sozialauswahl

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstelle einen Kündigungsschutzentwurf mit Matrix zu Restarbeit, freien Stellen, Qualifizierung, Vergleichsgruppen und Beweisangeboten.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Ordentliche betriebsbedingte Kündigung

Datum 23.10.2026
Von Nesselgrund Komponenten GmbH
An Zur Fallakte

Hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen ordentlich zum 31. März 2027, hilfsweise zum nächstzulässigen Termin. Gezeichnet Pirmin Droschke, Geschäftsführer. Den Empfang des unterschriebenen Originals bestätige ich für den 23. Oktober 2026. Gezeichnet Ayla Benedek.

Widerspruch des Betriebsrats

Datum 20.10.2026
Von Nesselgrund Komponenten GmbH
An Zur Fallakte

Der Betriebsrat widerspricht der Kündigung von Ayla Benedek. Nach der uns vorliegenden Planung wird FP-17 vor Ablauf der Kündigungsfrist frei. Die dort geforderte Arbeit an Prüfgeräten gehört bereits zu Teilen zu ihren bisherigen Aufgaben. Zur Einarbeitung ist der interne Kurs vorgesehen. Gezeichnet Jule Gerlach, Betriebsratsvorsitzende.